

0075940-88.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "Crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Materialidade e co-autoria devidamente comprovadas - Pretensa insuficiência de provas para a condenação afastada - Autoria comprovada pela delação do co-autor e por prova testemunhal - Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. 1. A prova testemunhal fundada na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0075940-88.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0075940-88.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

VICTOR BORGES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

VICTOR BORGES DOS SANTOS (R.G. 71.703.208-5 SSP/SP), qualificado a fls. 253, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, c.c. o artigo 61, inciso II, "h", e no artigo 311, caput, ambos c.c. o artigo 69, todos do Código Penal.

Conforme consta da denúncia, no dia 25 de maio de 2018, por volta de 0h, na Rua Celso Ramos, altura do n.º 50, Campo Limpo, nesta cidade e Comarca, VICTOR BORGES DOS SANTOS, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Tiguan, de placas ELR 7809, cartões bancários, documentos e um celular Iphone, da vítima João Paulo Cesar Andrade, bem como uma jaqueta, da vítima Paulo de Andrade, com 62 à época dos fatos.

Consta, ainda, que, em data incerta, entre os dias 25 de maio e 18 de junho de 2018, nesta cidade e Comarca, VICTOR BORGES DOS SANTOS adulterou sinal identificador do veículo automotor Tiguan, de placas ELR 7809.

Segundo se apurou, o denunciado e seu comparsa, a bordo de uma motocicleta, abordaram as vítimas, sendo que o denunciado (o garupa), anunciou o assalto com uso de arma de fogo, subtraiu os bens acima descritos e evadiu-se em seguida.

Posteriormente, o denunciado adulterou sinal identificador do veículo, qual seja, seu par de placas, trocando-os pelas placas EQO 0313 e supostamente passou a usar o veículo em outros roubos.

Em 28/06/18, policiais civis receberam a informação anônima de que o veículo

VW/Tiguan, envolvido em delitos de roubo, estaria estacionado na Estrada do Pirajussara Valo Velho, n.ª 1941, Campo Limpo, nesta Capital, razão pela qual dirigiram-se até o local e se depararam com o veículo VW/Tiguan, ostentando as placas EQO-0313, que apuraram se tratar na verdade do veículo roubado da vítima. O veículo estava estacionado na vaga do apartamento de Fernanda de Jesus Leitão, que afirmou tê-la locado a VICTOR, por ela reconhecido a fls. 44.

A vítima, então, reconheceu o denunciado por foto (fls. 79) especificando que VICTOR foi quem fez uso, no assalto, de um revólver, cromado, caibre .22 ou .32, cujas características coincidem com as munições apreendidas com o denunciado no flagrante de fls. 17/23.

O denunciado, formalmente ouvido, negou os fatos (fls. 253).

A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2022 (fls. 286/288). O réu foi citado (fls. 305). Resposta à acusação (fls. 309/310). Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 315/317). Em razão da prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 327/330).

Durante a fase de instrução, foram colhidos os depoimentos das duas vítimas, de três testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, a representante do Ministério Público postulou a total procedência da ação penal, bem como extração de cópias para instauração de inquérito policial (fls. 378/380).

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos II, V e VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de receptação, o afastamento das causas de aumento do crime de roubo ou um só aumento, o reconhecimento da continuidade delitiva, a fixação da pena no mínimo legal e a gratuidade da justiça (fls. 381/405).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu VICTOR pela prática dos delitos previstos no (i) artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h"; e (ii) no artigo 311, caput, ambos c.c. o artigo 69, todos do Código Penal.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PARCIAL Procedência da ação, apesar dos argumentos da nobre defesa.

I) DO CRIME DE ROUBO

Neste ponto, a denúncia merece prosperar.

A materialidade do delito de roubo restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 10/17 e 78/79), relatório de investigações (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 42), termo de declarações da testemunha (fls. 43/44), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 47), auto de entrega (fls. 80/81), laudo pericial do veículo (fls. 94/98), termo de declarações da vítima (fls. 107), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 108), bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

O mesmo pode ser dito em relação a autoria, haja vista a vítima ter reconhecido o réu por meio de fotografia em solo policial (fls. 108), sendo que o reconhecimento foi seguramente confirmado em Juízo. Senão vejamos:

Em solo policial, o réu VICTOR negou a prática do delito. Disse que alugou a garagem de sua amiga Fernanda de Jesus Souza Leitão como intermediário de um falecido amigo, Gabriel Vilela. Nada sabe informar sobre o veículo em questão, que nunca lhe pertenceu ou esteve sob sua posse (fls. 58/59).

Em Juízo, o réu VICTOR tornou a negar a prática do delito, alegando que não tem qualquer relação com o veículo. Já estava preso quando o carro foi encontrado na garagem da Fernanda. Não sabe o motivo de ela ter dado seu nome. Estava preso desde o dia 18 de julho de 2018. Realmente conhece a Fernanda, saíam juntos. Alugou a garagem dela por cerca de 10 meses, pois tinha um Palio prata. Vendeu o carro e foi preso em seguida, dentro de casa. Tinha um conhecido de nome Gabriel, "Bifão". Ele

perguntou ao interrogando se a Fernanda ainda alugava a garagem, disse que não sabia e passou para ele o contato dela. Não realizou o assalto deste carro. Não falou com a Fernanda sobre o Gabriel e não passou foto do Gabriel para a Fernanda. Responde por dois roubos e três receptações. Foram roubos de carro.

Todavia, a versão apresentada pelo réu foi contraditada pela prova produzida pela acusação, principalmente pelos relatos das vítimas e dos policiais civis, todos ouvidos sob o crivo do contraditório.

Assim, a vítima JOÃO PAULO CESAR ANDRADE, em Juízo, declarou que, no dia dos fatos, saiu do trabalho e foi a um encontro de amigos. Bebeu com seus amigos e optou por não dirigir o carro. Seu pai foi lhe buscar. No trajeto de volta, estavam contornando uma rua, quando uma moto encostou do lado do motorista e pediu para parar. Olhou e viu o garupa, o réu VICTOR, apontando uma arma e mandando descer. Pediu para o seu pai parar. O VICTOR desceu da moto e passou a dizer que eram policiais. Disse que não e ele abriu a porta do passageiro, onde o depoente estava. Saiu do carro, foi revistado. Foram subtraídos pertences de valor, celular, perfume, roupas, carteira, cartões, tudo. Em seguida, ele entrou no banco do motorista. Ele teve dificuldade, mas acabou saindo e foi embora. O condutor da moto ficou observando a ação e foi embora junto com o carro em fuga. No momento da abordagem, pessoas do prédio ao lado passaram a gritar "ladrão". Ficou assustado, com medo que disparasse. Depois que eles fugiram, o porteiro acionou 190 e a polícia chegou logo. Foi levado para casa com seu pai. Foi feita a busca na região e, de sua casa, passou a monitorar o rastreamento do celular. Foi até o posto da Polícia Militar perto da Paraisópolis. Não foi bem atendido pelos policiais, os quais disseram que não entrariam na favela, pois havia um baile funk. Voltou para casa, bastante abatido e aborrecido. Tempos depois, cerca de trinta dias, o carro foi encontrado, mas o depoente já havia recebido o valor do seguro. Recebeu um telefonema da polícia dizendo que haviam localizado o carro numa garagem de uma mulher de nome Fernanda. Ficou desconfiado que esta mulher estivesse de alguma forma envolvida. Durante o rastreamento viu que o carro foi para a região do Campo Limpo, no Parque do Engenho, e depois o carro foi para a Paraisópolis. O celular havia caído na lateral do console e por tal motivo acredita que o celular não foi retirado do carro. Reconheceu a arma apreendida em poder do réu como sendo a usada no roubo. Foi tratado muito mal pela Polícia Civil e Militar. Não lembra realmente de ter dito não ter condições de reconhecer como consta. Além do rosto, que viu através da viseira aberta, viu o corpo, altura etc. Reconheceu o réu (número 1) dentre os homens que lhe foram apresentados nesta data, em audiência.

De seu lado, a vítima PAULO DE ANDRADE, em Juízo, asseverou que estava trabalhando em casa e o carro de seu filho estava na garagem. Sua esposa usava mais o carro. Na época dos fatos, ocorriam greves e problemas de combustível. Seu filho trabalhava longe e ele ligou para que fosse buscá-lo. O depoente pegou o carro e foi buscar o filho. No trajeto de volta, perto da Vila Andrade, foram abordados por dois motoqueiros. Um deles bateu com a arma no vidro e anunciou o assalto. Parou o carro e desceram. Foram revistados e indagados se eram policiais. Ficou muito nervoso. Um deles ficou em cima da moto olhando, enquanto o outro mais agressivo revistou e pegou as coisas. Os dois estavam de capacete, mas o que desceu abriu a viseira e deu para ver parte do rosto. Do depoente, levaram um casaco que estava dentro do carro. Depois do assalto, procuraram a Polícia, mas eles não quiseram ir até o local onde o rastreador apontava o sinal. Não tem condições de reconhecer o assaltante. Era uma arma clara, não era preta e era de metal.

Nota-se que as vítimas narraram os fatos com riqueza de detalhes, sendo que o ofendido JOÃO PAULO tornou a reconhecer o réu como um dos roubadores, confirmando que VICTOR era quem ocupava a garupa da motocicleta utilizada no assalto e, de arma em punho, efetuou a violenta subtração.

Ambas as vítimas afirmaram que o roubo que desceu da garupa com a arma em mãos abriu a viseira do capacete, exibindo parte da face.

O ofendido JOÃO PAULO, inclusive, descreveu que, além do rosto, que visualizou através da viseira aberta, viu o corpo, a altura e demais características físicas, efetuando reconhecimento seguro em audiência, apontando o réu (número 1), exibido dentre outros indivíduos, como o autor do roubo.

Ora, importantíssimos os relatos das vítimas, isto porque vivenciaram o crime, narraram com precisão os fatos e não conheciam o réu até aquela data, não tendo motivos para falsear a verdade no sentido de prejudicá-lo. Ressalto que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais é de extrema relevância, principalmente se coerente, serena, segura e afinada com os demais elementos de convicção.

Assim, nossos Tribunais têm entendido que: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (TACRIM-SP - AC - P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226).

"PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: Nos crimes contra o patrimônio, principalmente no de roubo, a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o modus operandi utilizado pelo agente, assume preponderância e autoriza a condenação". (TACrimSP - Ap. nº 945.093/2 - 16ª Câ. - Rel. Ubiratan de Arruda - J. 18.05.95 - RJDTACRIM 26/172).

Doutrina e Jurisprudência não destoam quanto à validade da palavra da vítima:

"Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse de lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (Júlio Fabbrini Mirabete, Proc. Penal, 2ª Ed. pág. 279).

De outro lado: "Em delitos como roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACRIM - SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

A corroborar a prova acusatória, há os relatos dos policiais que conduziram a investigação que culminou na identificação do réu como um dos autores do crime de roubo.

A testemunha de acusação MARCELO SILVA DOS SANTOS, policial civil, em Juízo e sob o crivo do contraditório, asseverou que houve a denúncia de que um veículo produto de ilícito estava estacionado na garagem de um condomínio do tipo CDHU. O morador foi chamado e era a dona Fernanda. O veículo destoava dos demais. Era produto de ilícito e estava com placas trocadas. Ela disse que havia emprestado ou alugado para um amigo e declinou o nome do VICTOR. Lograram obter a imagem do VICTOR e ela o reconheceu. Ela não foi pressionada. Não entraram no apartamento dela. Se limitam à garagem do condomínio, não entraram na casa dela. Não conhecia o VICTOR de investigações anteriores. Nunca teve contato pessoal com o acusado. Reafirma que a Fernanda franqueou o ingresso da equipe na garagem. Não entraram na casa dela.

A testemunha de acusação ULISSES JULIANO DE ALMEIDA SILVA, policial civil, em Juízo e sob o crivo do contraditório, asseverou que obtiveram a informação de que havia um carro suspeito numa vaga do condomínio. O porteiro confirmou que o carro estava lá. A proprietária da vaga os atendeu e franqueou a entrada até a vaga da garagem. Observaram que a numeração do vidro e das placas não batiam. Conseguiram verificar que o carro era produto de ilícito. A Fernanda os acompanhou ao distrito e contou que uma pessoa que ela conhecia teria deixado o carro. Ela se mostrou muito preocupada, pois não sabia que se tratava de carro ilícito. Acredita que ela deu todos os dados da pessoa que levou o carro. Ela não foi pressionada e não tinham qualquer suspeito como sendo responsável pelo delito. Com certeza pode afirmar que não entraram na casa da sra. Fernanda. Não se recorda direito da conversa com a Fernanda.

Em suma, os policiais civis confirmaram, de forma uníssona e coesa, que receberam a informação de que havia um veículo produto de ilícito estacionado num condomínio e, diante disso, para lá se dirigiram. No local, conversaram com a testemunha FERNANDA, responsável pela vaga onde estava o carro, e ela, além de franquear o acesso da equipe à garagem, forneceu os dados do responsável pelo veículo, o réu

VICTOR, que a equipe não conhecia de outras investigações.

E nem se diga que a palavra dos policiais não tem valor probante.

Nossos Tribunais já se posicionaram no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de policiais que atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas. (TACrimSP - Rev. nº 341.752/9 - 5º Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).

Aliás, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "Crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Materialidade e co-autoria devidamente comprovadas - Pretensa insuficiência de provas para a condenação afastada - Autoria comprovada pela delação do co-autor e por prova testemunhal - Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. 1. A prova testemunhal fundada na palavra de policiais que realizam o flagrante é hábil a embasar juízo condenatório se corroborada por outros elementos de convicção e não houver concreto motivo de suspeição de tais testemunhos. 2. Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem atos de execução expressos no núcleo do tipo penal, basta que, de qualquer modo, concorram para o crime, pois concorrer significa, voluntária e conscientemente: contribuir, influir, cooperar, colaborar, ajudar e auxiliar." (TJPR - Ap. Criminal nº 290.659-4 - 3ª Câmara Criminal - Altônia - Relator Lilian Romero - J. 16.06.2005).

Por fim, há o relato da testemunha FERNANDA, que alterou substancialmente sua versão para os fatos.

A testemunha FERNANDA DE JESUS SOUZA LEITAO, em Juízo, declarou que, na época dos fatos, alugava uma vaga de garagem para o VICTOR por cento e cinquenta reais. O carro dele era um modelo pequeno, da cor cinza. VICTOR disse que havia vendido o carro e que tinha um amigo que precisava da vaga. Alugou pelo mesmo valor para este amigo. O tal amigo levou o carro e, dois dias depois, a polícia apareceu. Contou a eles que o carro era de um amigo do VICTOR. Não lembrava o nome do Gabriel. O Gabriel é conhecido como "Bipão". Deu para a polícia o nome do Victor porque não lembrava do nome do outro menino. Soube que o carro era roubado e tinha placas adulteradas. Não sabia nada da pessoa para quem alugou a vaga. Reconheceu o VICTOR na delegacia. Lido seu depoimento colhido na delegacia e perguntada porque mentiu, disse que não deu o nome do outro indivíduo porque foi pressionada pelos policiais. Não conhecia o Gabriel e de fato assumiu o risco de colocar em sua garagem um carro caro de uma pessoa que não conhecia. Não sabia nada sobre a vida financeira e condições de Gabriel. Não trabalhava na época. Mora com os irmãos, mãe e padrasto. A testemunha FERNANDA, em solo policial, através do termo de declarações de fls. 43/44) e do auto de reconhecimento fotográfico positivo de fls. 47), confirmou categoricamente que locava a vaga de sua garagem para o réu estacionar o veículo Tiguan, produto de roubo. Em nenhum momento citou o envolvimento de outra pessoa. Já em Juízo, numa evidente tentativa de isentar o réu VICTOR de sua responsabilidade, FERNANDA passou a sustentar que o acusado não tem relação com o veículo. Ainda, imputou conduta irregular aos policiais civis, que sequer o conheciam o acusado até a própria testemunha fornecer seus dados, apontando-o como sendo o único indivíduo responsável pelo Tiguan.

O depoimento judicial de FERNANDA carece de veracidade e, portanto, não merece credibilidade.

Desta feita, não havendo dúvidas no tocante à materialidade e à autoria delitivas, VICTOR deverá responder pelo delito de roubo descrito na denúncia.

Reconheço a majorante referente ao concurso de pessoas, vez que restou devidamente comprovado que o réu agiu com um comparsa ainda não identificado.

De igual modo, reconheço a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, pois, conforme amplamente relatado pela vítima, durante o crime, o réu fez uso de um revólver, cromado, calibre .22 ou .32, cujas características coincidem com as munições apreendidas com o acusado no flagrante de fls. 18/24

É de rigor a aplicação do concurso formal de crimes, vez que restou demonstrado que a conduta do réu atingiu dois patrimônios distintos e que os agentes estavam

plenamente cientes dos múltiplos patrimônios afetados pelo delito.

Neste sentido: "A subtração violenta contra vítimas diferentes, mediante uma única ação, que se desdobrou em vários atos, caracteriza o concurso formal de roubos. Afinal, como ensina a doutrina, o crime de roubo, como o de furto, visa à proteção do patrimônio das pessoas. De todas elas e de cada uma em particular. Como o patrimônio de A não se confunde com o de B, a subtração das coisas de A é diversa da subtração das coisas de B. Cada uma delas caracteriza um crime de roubo. Por isso mesmo, ao praticar este delito contra duas, três ou quatro pessoas, o agente comete dois, três ou quatro roubos. Se o faz em uma só ação, é lógico concluir que deve responder por dois, três ou quatro roubos em concurso formal." (ex., Apelação 70010846269).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "roubos praticados contra vítimas diferentes, mediante uma única ação desdobrada em vários atos, constitui concurso formal de crimes e não crime único. Precedentes da Corte" (Rel. Oscar Corrêa, Lex 76/446).

Por fim, reconheço a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, pois a vítima Paulo de Andrade contava com 62 à época dos fatos.

Destarte, estando comprovada a tipicidade penal e não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, VICTOR deve ser condenado pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, c.c. o artigo 61, inciso II, "h", todos do Código Penal.

II) DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE AUTOMOTOR

Ao final da instrução criminal, verifica-se que não se pode atribuir ao réu a autoria das adulterações realizadas no veículo automotor.

Não se sabe quando nem como foram feitas as adulterações, não havendo prova suficiente de autoria quanto a este delito.

Neste sentido colaciona-se entendimento do Tribunal Bandeirante:

"APELAÇÃO. RECEPÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Autoria e materialidade comprovadas com relação ao crime de receptação dolosa. Circunstâncias do caso concreto comprovam o dolo adequado à espécie. Precedentes. 2. Insuficiência de provas quanto ao crime de adulteração de sinal identificador. A prova oral judicial não foi apta a confirmar a autoria criminosa do réu, haja vista restar dúvida razoável quanto ao fato de ter sido ele ou alguém a seu mando quem adulterou o número do chassi da motocicleta. Acervo probatório frágil. Não descartada a hipótese de ter ele recebido o veículo já com a sobredita adulteração. 3. Depoimento do policial no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade do seu depoimento, mormente quando submetido ao crivo do contraditório e corroborado pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 4. Dosimetria da pena fixada de modo correto. Regime fechado adequado, uma vez que a pena-base foi exasperada e o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 5. Parcial provimento do recurso da defesa." (TJ-SP - APL: 00046538420118260123 SP 0004653-84.2011.8.26.0123, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/09/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 18/09/2014)

Assim, a míngua de elementos que comprovem a autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, de rigor a absolvição do réu VICTOR.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois, através da certidão de antecedentes criminais (fls. 346/353) e diante da impressionante quantidade de condenações definitivas que ostenta, infere-se que VICTOR faz da criminalidade seu verdadeiro meio de vida, possuindo personalidade evidentemente voltada à prática reiterada de delitos patrimoniais, de modo a demonstrar inquestionável desprezo para com a ordem pública e a lei penal.

Assim, fixo a pena 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal em 05 (CINCO) ANOS DE

RECLUSÃO 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, incidem duas agravantes: a reincidência (fls. 349) e a prevista no artigo 61, inciso II, "h", do Código Penal. Assim, majoro a pena em 1/3 (um terço, sendo um sexto para cada agravante), fixando-a em 06 (SEIS) anos E 08 (OITO) meses DE RECLUSÃO e 16 (DEZESSEIS) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, estão somente presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo. Neste ponto, opto por aplicar o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Assim, aplicando o maior aumento, de 2/3 (dois terços), fixo a pena em 11 (ONZE) anos, 01 (UM) mês E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e 26 (VINTE E SEIS) dias-multa.

Por fim, diante do concurso formal de crimes, que atingiu dois patrimônios distintos, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 12 (DOZE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

i) CONDENAR o réu VICTOR BORGES DOS SANTOS (R.G. 71.703.208-5 SSP/SP), qualificado a fls. 253, à pena de 12 (DOZE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, c.c. o artigo 61, inciso II, "h", todos Código Penal.

ii) ABSOLVER o réu VICTOR BORGES DOS SANTOS (R.G. 71.703.208-5 SSP/SP), qualificado a fls. 253, das sanções previstas no artigo 311, caput, do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito e o benefício da suspensão condicional da pena, por falta de preenchimento dos requisitos legais (art. 44, inciso I e art. 77, "caput", ambos do Código Penal).

Considerando a reprovável vida criminal pregressa do réu, atentando-se também à quantidade da pena e à gravidade em concreto do delito (com causas de aumento de emprego de arma e de concurso de agentes), o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "a" do Código Penal.

Neste sentido: "Ademais, o regime prisional inicial fechado é o mais adequado e também merece manutenção, considerada a finalidade primária de prevenção e reprovação da conduta criminoso, além da gravidade de tal conduta típica, fato que causa clamor público e instabilidade na paz social, constituindo uma resposta mais efetiva à criminalidade violenta, mormente considerando a crescente onda de roubo com grave ameaça ou/e à mão armada e de crimes violentos que assolam o País. O Tribunal tem decidido reiteradamente que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicável" (Ap. nº1.205.473/2 e 1.183.025/6 e também STF, RJTACrim 39/571 e no mesmo sentido TJSP JTJ 186/286, 188/315; RJTACrim 42/242, 43/222, 44/137).

De outro lado, por ter permanecido solto durante o processo e porque ainda ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, faculta ao réu o direito de recorrer em liberdade. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público ao final das alegações finais. Extraia-se cópia do presente feito, instruindo-se com os áudios das oitivas de Fernanda, Marcelo (policial civil), Ulisses (policial civil) e do réu VICTOR, colhidos em audiência, oficiando-se à delegacia para instauração de inquérito policial para investigar possíveis crimes de falso testemunho e receptação, em tese, cometidos pela testemunha Fernanda, ante o narrado por ela quando de seu depoimento judicial.

Indefiro o pedido de gratuidade da justiça, ante a inexistência de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência.

Custas devidas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de novembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA